

民事起诉状

(机动车交通事故责任纠纷)

说明:

为了方便您更好地参加诉讼,保护您的合法权益,请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料,如身份证复印件、营业执照复印件等。
2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需,请务必如实填写。
3. 本表有些内容可能与您的案件无关,您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填;对于本表中勾选项可以在对应项打“√”;您认为另有重要内容需要列明的,可以另附页填写。
4. 本表 word 电子版填写时,相关栏目可复制粘贴或扩容,但不得改变要素内容、格式设置。例如,多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况,可根据实际情况复制粘贴;需填写文字较多时,可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定,虚假诉讼、恶意诉讼、滥诉权,人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告(自然人)	姓名: 冯传红 性别: 男 ☐ 女 ☒ 出生日期: 1971 年 10 月 6 日 民族: 汉族 工作单位: 职务: 联系电话: 13793829166 住所地(户籍所在地): 新泰市青云街道办事处甘露堂村中心路 19 号 经常居住地: 证件类型: 居民身份证 证件号码: 379005197110060107
原告(法人、非法人组织)	名称: 住所地(主要办事机构所在地): 注册地/登记地: 法定代表人 / 负责人: 职务: 联系电话: 统一社会信用代码: 类型: 有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质: 国有 ☐ (控股 ☐ / 参股 ☐) 民营 ☐ 其他 _____
委托诉讼代理人	有 ☒ 姓名: 庞吉俊 单位: 山东众成天信律师事务所, 联系电话: 13583819004 代理权限: 一般授权 ☐ 特别授权 ☒ 详见授权委托书 无 ☐
被告(自然人)	姓名: 和焕豪 性别: 男 ☒ 女 ☐

	出生日期：2007 年 4 月 15 日 民族：汉族 工作单位： 职务： 联系电话：19258385521 住所地（户籍所在地）：新泰市羊流镇三洼村前进路 6 号。 经常居住地： 证件类型：居民身份证 证件号码：370982200704151311
被告（法人、非法人组织）	名称：紫金财产保险股份有限公司青岛分公司 住所地（主要办事机构所在地）：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 4 号楼 601 户-604 户。 注册地/登记地： 法定代表人 / 负责人：肖冰 职务： 联系电话：053269822959 统一社会信用代码：91370212587815566M 类型：有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业 法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机 关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织 法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质：国有 ☐ （控股 ☐ /参股 ☐ ） 民营 ☐ 其他 _____
第三人（自然人）	姓名： 性别：男 ☐ 女 ☐ 出生日期： 年 月 日 民族： 工作单位： 职务： 联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人（法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地/登记地： 法定代表人 / 负责人： 职务： 联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业 法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机 关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织 法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质：国有 ☐ （控股 ☐ /参股 ☐ ） 民营 ☐ 其他 _____
诉讼请求 （主张人身损害赔偿，填写第 1 项至第 10 项；主张赔偿财产损失，填写第 11 项；第 12 项至第 13 项为共同项）	
1、依法判令被告赔偿原告医疗费 30820.89 元、误工费 3000 元、护理费 2000 元、住院伙食补助费 1000 元、营养费 1000 元、交通费 500 元、残疾赔偿金等共计 38320.89 元的 19160 元；（鉴定后变更） 2、本案的诉讼费用由被告承担。	
1. 医疗费	2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 27 日期间在新泰市人民医院

	住院（门诊）治疗，累计发生医疗费 30820.89 元 医疗费发票、医疗费清单、病历资料： 有 ☒ 无 ☐
2. 护理费	护理费 2000 元 住院证明、医嘱等： 有 ☒ 无 ☐
3. 营养费	营养费 1000 元 病历资料： 有 ☒ 无 ☐
4. 住院伙食补助费	住院伙食补助费 1000 元 病历资料： 有 ☒ 无 ☐
5. 误工费	2025 年 11 月 17 日至 2025 年 12 月 1 日误工费 3000 元
6. 交通费	交通费 1000 元 交通费凭证： 有 ☒ 无 ☐
7. 残疾赔偿金（含被扶养人生活费）	残疾赔偿金 元；被扶养人生活费 元
8. 残疾辅助器具费	残疾辅助器具费 元
9. 死亡赔偿金、丧葬费	死亡赔偿金 元，丧葬费 元
10. 精神损害抚慰金	精神损害抚慰金 元
11. 财产损失	车辆损失：电动车损坏 停运损失： 其他损失：
12. 其他费用	本案的诉讼费用由被告承担
13. 标的总额	37969.89 元

诉前保全及鉴定申请

1. 是否已经诉前保全	是 ☐ 保全法院： 保全时间： 保全案号： 否 ☒ (如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料)
2. 是否申请鉴定	是 ☒ 鉴定事项：伤残等级、三期 否 ☐

事实与理由

2025 年 11 月 17 日 13 时 5 分许，原告驾驶电动自行车沿新甫路由东向西行驶至新甫路与龙池路口与被告驾驶的电动自行车发生道路交通事故，致原告受伤电动车损坏。新泰市公安局交通警察大队认定，双方承担此事故的同等责任。本次事故造成原告 30820.89 元、误工费 3000 元、护理费 2000 元、住院伙食补助费 1000 元、营养费 1000 元、交通费 500 元、残疾赔偿金等共计 38320.89 元的 50%即 19160 元。因被告系网络配送员，事故车辆紫金财产保险股份有限公司青岛分公司投保第三者责任险，事故发生在责任期内。

1. 交通事故发生情况	2025年11月17日13时5分许,原告驾驶电动自行车沿新甫路由东向西行驶至新甫路与龙池路口与被告驾驶的电动自行车发生交通事故,致原告受伤电动车损坏。
2. 交通事故责任认定	新泰市公安局交通警察大队认定,双方承担此事故的同等责任。
3. 机动车投保情况	事故车辆在紫金财产保险股份有限公司青岛分公司投保第三者责任险。
4. 请求依据	依据相关法律、法规的规定
5. 证据清单(可另附页)	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式,能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解 ☒ 不了解 ☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的,可以很快启动调解程序。如不同意调解,法院将依程序开庭审理案件,但可能需要经过较长一段时间的排期等待,且审理、执行周期相对较长。 了解☒ 不了解☐ 2. 选择先行调解,调解成功且自动履行的免交诉讼费用,申请司法确认的不交纳诉讼费用,要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解☒ 不了解☐ 3. 首次调解不成功,但仍有继续调解意愿的,可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的,法院将依程序排期开庭。 了解☒ 不了解☐ 4. 依照法律规定,调解具有保密性要求,调解过程不公开,调解协议未经当事人同意不得公开。 了解☒ 不了解☐ 5. 调解达成的协议具有法律效力,可以依照法律规定申请司法确认,具有强制执行效力。 了解☒ 不了解☐
是否考虑先行调解	是 ☐ 否 ☒ 暂不确定,想要了解更多内容 ☐

具状人(签字、盖章): 冯传红

日期: 2026年3月12日